

【제 목】 : 계약심의위원회 운영 내실화 필요(권고)

【내 용】

- 경영지원실은 「직제규정 시행세칙」 별표 5에 따라 물품의 제조·구매 및 용역 등 계약에 관한 업무를 담당하고 있다.
- 우리 원 「계약사무처리지침」 제7조에 따르면 계약에 관한 주요 사항 등을 심의·의결하기 위하여 계약부서에 계약심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 두도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제7조(계약심의위원회) ① 계약에 관한 주요사항 등을 심의·의결하기 위하여 계약부서에 계약심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 둔다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 심의위원회는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 위원장이 소집하며, 제4항에 따라 위촉된 위원 과반수의 출석으로 성립되고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 이 경우 위원장도 표결권을 갖는다.

⑥ 위원장은 내용이 경미하거나 회의소집이 곤란하다고 인정될 때에는 서면의결에 의하여 처리할 수 있다.

- 최근 5년간 경영지원실에서 개최한 심의위원회 현황을 확인한 결과, 【표 1】 ‘심의위원회 운영 현황’에서와 같이 개별 계약 관련 법령에서 의무적으로 규정하는 경우, 총 2회 개최한 것으로 확인되었다.

【표1】 심의위원회 운영 현황

개최시기	내 용	관련근거
2015.12.11.	신사옥 전기 및 통신공사 설계변경	국가를 당사자로 하는 법률 시행령 제66조 (설계변경에 의한 계약금액 조정)
2018.7.17.	바레인 건강보험시스템 구축사업 과업변경	소프트웨어산업 진흥법 제20조의2 (소프트웨어사업 과업변경심의위원회)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제94조에서 심의위원회를 운영할 수 있도록 명시한 경우 등을 참고하여 심의·의결사항을 확대 및 구체화하는 등 운영을 내실화하고 계약사무 처리의 공정성 및 신뢰성을 제고할 필요가 있다.

☞ **참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】**

제94조(계약심의위원회의 설치) ①각 중앙관서의 장 또는 그 소속기관의 장은 물품·공사·용역 등 다음 각 호의 사항에 관한 자문에 응하도록 하기 위하여 계약심의위원회를 설치·운영할 수 있다.

1. 발주기관이 입찰참가자격요건, 부정당업자의 입찰참가자격 제한, 그 밖에 계약과 관련하여 질의한 사항
2. 입찰참가자 또는 계약상대자가 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 질의하거나 시정을 요구한 사항

② ~ ③ (생략)

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 운영조건을 다양화, 구체화하여 계약심의위원회를 활성화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)